

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1264/25/פ

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – הוצאות מומחים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2א¹ 1. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹, אחרי סעיף 2 יבוא :

"מינוי מומחה 2א. סבר בית המשפט כי בהליך בו נתמנה עורך דין
במימון לשכת לתת שירות משפטי לפי חוק זה, עלול להיגרם עול
הסיוע המשפטי לאחד הצדדים שידו אינה משגת לשאת בהוצאות
נוספות, רשאי בית המשפט לחייב את לשכת הסיוע
המשפטי בהוצאות ההליך לרבות בהוצאות נוספות
שלא אישרה הלשכה כאמור, ובכלל זה הוצאות
מומחים."

דבר הסבר

במקרים בהם לשכת הסיוע המשפטי מייצגת צד בהליך משפטי, הצד המיוצג משלם אגרת השתתפות (למעט מיוצגים הפטורים לפי התקנות), אך לשכת הסיוע היא זאת שמשלמת את הוצאות המשפט במידת הצורך (כגון את שכר הטרחה של עורך הדין). במקרים מסוימים, נמנעת לשכת הסיוע המשפטי מאישור צעדים משפטיים מסוימים (כגון מינוי מומחה להוכחת גובה הנזק שנגרם לתובע), בשל העלויות הכרוכות בו. דוגמה לכך ניתן לראות בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, בה לאחר שהנאשם מורשע בעבירות מין הוא נתבע על ידי קורבן העבירה. במידה והקורבן תובע על נזק גוף שנגרם לו, הוא מחויב להביא חוות דעת של רופא מומחה. לפי סעיף 108א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, מוסמך השר להתקין תקנות הקובעות "הוראות בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבקשת התובע, לשם מתן חוות דעת בכתב בעניין מצבו הרפואי של תובע בתביעה אזרחית בשל עבירת מין שהנתבע ביצע כלפיו והורשע בה". בכך, הלכה למעשה פוטר בית המשפט את התובע (הקורבן) ממימון חוות דעת מומחה. במקרים בהם השר לא קבע כאמור, הקורבן נפגע פעמיים; פעם ראשונה בשל העבירה שבוצעה נגדו, ופעם שנייה בשל החשש שבמקרים מסוימים, בהם לא יעלה בידיו לממן את עלות חוות

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 654.

הדעת של המומחה, תימנע ממנו הגישה לערכאות משפטיות. תיקון זה מבקש להביא למצב שבו גם אם השר לא הפעיל את סמכותו להתקנת תקנות כאמור, וגם אם לשכת הסיוע המשפטי נמנעה מאישור סעדים משפטיים הכרוכים בעלויות חורגות – לא יגרם עוול לאחד הצדדים המיוצגים על ידי לשכת הסיוע המשפטי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/2208/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2375/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3461/24). הצעת החוק זהה לפ/3461/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)